

1500184-92.2022.8.26.0588

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Valéria Carvalho dos Santos

Comarca: São Sebastião da Grama

Foro: Foro de São Sebastião da Grama

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... conhecido no meio policial pela prática de tráfico. Todavia, este não acatou a ordem e saiu correndo pela Rua XV de Novembro. O PM Roque não conseguiu abordar "Fernandinho", mas apreendeu duas porções de "maconha", embaladas em plástico filme transparente, e a quantia de R\$ 4,00 em dinheiro, todas dispensadas por Fernando no trajeto da fuga. O PM Edson, por seu turno, abordou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião da Grama

Foro de São Sebastião da Grama

Juizado Especial Cível e Criminal

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, Nº 101, Sao Sebastiao da Grama-SP - cep 13790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500184-92.2022.8.26.0588 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500184-92.2022.8.26.0588

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON SIDINEI BALBINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Carvalho dos Santos

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95, fundamento e decidido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e a autoria do delito descrito na inicial estão comprovadas pelo B0 encartado aos autos (pgs. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão de pg. 64, pelos laudos de exame químico toxicológico juntado aos autos (pgs. 06/08 e 115/117), que atestam pelo resultado positivo para a droga apontada na denúncia, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é inconteste.

Na Delegacia, o réu disse que estava perto do bar do "Kiko Mariano" e que, quando a viatura parou, Fernando saiu correndo, tendo um dos policiais saído no seu encalço.

Abordado pelo outro PM, alegou que apenas estava pagando "Fernandinho" por um "baseadinho" que tinha pegado com ele na semana anterior. Afirmou que, durante a abordagem, nenhuma droga foi encontrada consigo (pg. 2).

Em juízo, disse que, na data dos acontecimentos, estava apenas com o corote e estava muito bêbado. Negou que estivesse com a "maconha".

Na fase extrajudicial, os policiais militares Edson Pereira Costa e Jonivaldo José Roque disseram que, na noite dos fatos, trabalhavam na área central, em frente ao bar conhecido por "Kiko Mariano", quando visualizaram a pessoa de "Fernandinho", cujo nome é Fernando Henrique André, entregando algo a Anderson Sidinei Balbino, vulgo "Nezão". Deram ordem de parada aos dois indivíduos, uma vez que "Fernandinho" já era conhecido no meio policial pela prática de tráfico. Todavia, este não acatou a ordem e saiu correndo pela Rua XV de Novembro. O PM Roque não conseguiu abordar "Fernandinho", mas apreendeu duas porções de "maconha", embaladas em plástico filme transparente, e a quantia de R\$ 4,00 em dinheiro, todas dispensadas por Fernando no trajeto da fuga. O PM Edson, por seu turno, abordou "Nezão". Os policiais relataram que o réu trazia consigo um corote de pinga e uma porção de "maconha" idêntica às duas dispensadas por "Fernandinho" durante a fuga, tendo "Nezão" confirmado, na ocasião, ter adquirido a droga "do menino lá, o Fernando". Com autorização do réu, gravaram um vídeo no qual ele admite a compra do entorpecente. "Nezão" alegou ser usuário de "maconha" (pgs. 03/04), o que confirmaram em juízo.

Os depoimentos dos policiais estão em harmonia com os demais elementos de prova colhidos nos autos, não havendo indícios de intenção maliciosa de incriminar o réu.

Quanto ao depoimento de policiais, já se decidiu que "os agentes policiais podem ser testemunhas, e são presumidamente idôneos por exercerem função pública de relevante interesse social" (RTJ 84/302).

Ademais, não se pode desmerecer depoimentos daqueles que têm por principal função cumprir a lei e resguardar a segurança da população.

O réu negou que estivesse na posse da droga apreendida. No entanto, sua negativa restou isolada e em desconformidade com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Veja-se que a porção encontrada em sua posse está devidamente periciada a pgs. 06/08, cujo laudo se refere ao invólucro plástico acondicionado no lacre nº 0015247, fotografado a pgs. 10/11. O BO de pgs. 12/14 esclarece que o lacre em questão (DSPSJVBV0015247) corresponde à substância que estava em seu poder, acondicionada em 1 invólucro.

As outras duas amostras dispensadas por Fernando no caminho da fuga, por seu turno, foram lacradas em lacre diverso, sob nº DSPSJVBV 0015249 - pg. 13.

O laudo pericial de pgs. 115/117, a que a defesa faz referência em suas alegações finais, corresponde às drogas lacradas sob nº 15249 (dois invólucros), que são aquelas que foram dispensadas por Fernando.

Conforme auto de exibição de pg. 64, foram apreendidas, no total, três porções de "maconha", exatamente como relatado pelos policiais militares. Uma delas foi encontrada em poder do réu.

As provas são, pois, suficientes à prolação do decreto condenatório.

Com relação ao destino que seria dado à droga, não há nenhum dado seguro que permita concluir que seria a venda. Pelo contrário, as evidências colhidas nos autos indicam que a substância entorpecente destinava-se ao uso do réu, conduta

tipificada como crime pela legislação penal.

Irrelevante o fato de que estivesse sob efeito de álcool no momento do ocorrido, pois a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal.

Também se afigura irrelevante a alegada ausência de consentimento do réu quanto à filmagem promovida pelos policiais durante a abordagem para fins de formação do convencimento deste Juízo, pois as demais provas produzidas nos autos alcançaram o standard probatório necessário à condenação.

Ademais, é entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado sob a sistemática da repercussão geral, que "É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro".

Nesse sentido: STJ - AgRg - HC 699.677 - RS, Órgão Julgador T5 - Quinta Turma, Julgamento: 08/02/2022, Relator Ministro: Jesuino Rissato e TJ-PA - RSE 0002383-07.2018.8.14.0049, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal, Julgamento: 03/09/2019, Relator: Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

O réu nada trouxe aos autos a comprovar sua inocência.

Destarte, impõe-se sua condenação como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosagem da pena.

Pela sistemática legal de recente vigência, não há que pensar em fixação de pena privativa de liberdade para o crime em tela (artigo 28 da Lei nº 11.343/06).

Assim, para a presente hipótese, a pena adequada é a de advertência.

Diante de todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno ANDERSON SIDINEI BALBINO, vulgo "Nezão", RG: 33204303 - SP, filho de TERESINHA APARECIDA COSTA BIANCHETTI e de APARECIDO ANTÔNIO BALBINO, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Não há fundamento para a custódia cautelar, razão pela qual o réu poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados e comunique-se à Justiça Eleitoral.

Expeça-se certidão de honorários - pg. 90.

P.I.C.

Sao Sebastiao da Grama, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA